РЕКЛАМА

Дело № 2-310/2021

Номер дела: **2-310/2021**

УИН: **41RS0002-01-2020-006770-62**

Дата начала: **24.12.2020**

Дата рассмотрения: **08.02.2021**

Суд: **Елизовский районный суд Камчатский края**

Судья: **Бецелева Татьяна Александровна**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Волков Яков Владиславович		
ОТВЕТЧИК	Краевое государственное Общеобразовательное бюджетное учреждение "Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			24.12.2020
Передача материалов судье			24.12.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		28.12.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			28.12.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			28.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ИНЫЕ ПРИЧИНЫ	27.01.2021

Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	08.02.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			12.02.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			17.02.2021

Решения

дело № 2-310/2021

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 февраля 2021 года г. Елизово, Камчатский край

Елизовский районный суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Бецелевой Т.А.,

при секретаре судебного заседания Максимовой А.В.,

с участием представителя истца - адвоката Бузмаковой Н.С.,

истца Волкова Я.В.,

представителей ответчика Дербенёва А.А, Фищенко М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Волкова Якова Владиславовича к Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» о признании незаконным и отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания, компенсации морального вреда, взыскании судебных расходов,

у с т а н о в и л:

истец Волков Я.В. обратился в суд с исковым заявлением к ответчику Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее по тексту – КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Учреждение), в котором просил признать незаконным и отменить приказ № 246-од от 21 сентября 2020 года о применении дисциплинарного взыскания к истцу, взыскать компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей и судебные расходы в виде оплаты услуг представителя по составлению искового заявления в размере 6 000 рублей.

В обоснование заявленных требований ссылается на то, что 07 апреля 2011 года принят на должность <данные изъяты> МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3 8-вида». Со 02 марта 2020 года по 23 апреля 2020 года истцу предоставлен очередной оплачиваемый отпуск. Воспользовавшись перерывом в работе в связи с ухудшением здоровья, по направлению профильного медицинского учреждения он прошел обследование в специализированном отделении и стал проходить лечение по выявленному заболеванию. В период времени с апреля 2020 года по сентябрь 2020 года (и во время летних каникул), истец несколько раз находился на больничном, в том числе находился на больничном с 08.09.2020 по 18.09.2020. В первый рабочий день - 21.09.2020 по выходу с больничного ознакомлен с приказом № 246-од от 21.09.2020 о применении к нему дисциплинарного взыскания в виде выговора, с которым он не согласен. Из текста приказа следует, что истец привлечен к административно ответственности за неисполнение своих должностных обязанностей на основании докладной записки зам.

директора по безопасности ФИО6 от 20.08.2020. В качестве основания вынесения приказа указан акт № 1 по оценке соблюдения техники безопасности в кабинете № 202 от 14.09.2020, с которым истца ознакомили после ознакомления с приказом. При привлечении к дисциплинарной ответственности нарушен порядок наложения дисциплинарного наказания, предусмотренный нормами ТК РФ. До издания приказа истец не был ознакомлен с документами, которые были положены в основу приказа; не участвовал в обследовании кабинета № 202, поскольку в это время находился на больничном. В период отсутствия истца на работе, доступ в кабинет № 202, где находится серверный шкаф с оборудованием, сервер с платежными системами, система видеонаблюдения, автоматическая телефонная система, хранилище баз данных, коммутирующие оборудования сети, руководством Учреждения был предоставлен неизвестному, постороннему, не работающему в Учреждении лицу, который с разрешения директора может заходить в данный кабинет, производит различные работы в имеющемся там оборудованием, имеет неограниченный доступ к серверу, коммуникационным проводам, персональным данным, может свободно заходить и использовать программное обеспечение, изменил необходимые для входа в компьютерную систему (программы) пароли.

Наложение дисциплинарного взыскания истец считает незаконным, действиями работодателя истцу причинен моральный вред, который он оценивает в 40000 рублей.

Истец Волков Я.В. и представитель истца адвокат Бузмакова Н.С. в судебном заседании поддержали заявленные требования, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представители ответчика КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Дербенёв А.А, Фищенко М.Ю. исковые требования не признали по основаниям, изложенным в письменном отзыве на иск (л.д.44-48) и пояснили, что истец на протяжении длительного времени не выполняет свои должностные обязанности, нарушает трудовую дисциплину. Дисциплинарное взыскание применено к Волкову за нарушение пунктов № 3, № 7.7, № 8, № 12 его должностных обязанностей. При исследовании кабинета № 202 было установлено, что возле сервера находятся коммуникационные провода, которые не закреплены и не изолированы от общего доступа, шкаф сервера не заперт. Указанные нарушения длятся с декабря 2019 года и стали возможны в результате халатного отношения истца к своим должностным обязанностям. (л.д.44-48).

Выслушав стороны, представителей, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

В соответствии с аб. 5-6 ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

Согласно положениям статьи 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

Абзацем 8 статьи 192 ТК РФ определено, что при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

Статьей 193 ТК РФ, регламентирующей порядок применения дисциплинарных взысканий, предусмотрено, что до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет представительного органа работников. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дела об оспаривании дисциплинарного взыскания следует учитывать, что неисполнением работником без уважительных причин является неисполнение трудовых обязанностей или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.).

Дисциплинарным проступком является виновное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, в том числе нарушение должностных инструкций, положений, приказов работодателя.

Работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого поступка и обстоятельства, при которых он совершен, а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду (аб. 3 п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».

Из материалов дела следует, что истец 07 апреля 2011 года принят на работу на должность <данные изъяты>, 07 апреля 2011 года с ним заключен трудовой договор (л.д. 7-8).

Должностные обязанности, права, ответственность истца, установлены должностной инструкцией <данные изъяты>, утвержденной директором МБОУ СКОШИ № 3 8 вида 01 декабря 2011 года, с которой истец ознакомлен, что подтверждается его личной подписью (л.д.9-10).

Приказом и.о. директора КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 246-од от 21 сентября 2020 года на <данные изъяты> Волкова Я.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за совершение дисциплинарного проступка - неисполнение своих прямых трудовых обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, на основании докладной записки от заместителя директора по безопасности ФИО6 от 20.08.2020 № 224 (л.д. 68).

Проверяя доводы истца о незаконности применения дисциплинарного взыскания, судом установлено, что основанием для вынесения оспариваемого приказа послужил акт № 1 по оценке соблюдения техники безопасности в кабинете № 202 от 14.09.2020 (л.д. 14).

Как следует из докладной записки заместителя директора по безопасности ФИО6 от 20.08.2020, в ходе проверки готовности Учреждения к новому учебному году в серверной, расположенной в кабинете информатики выявлены грубейшие нарушения норм техники безопасности, противопожарной защиты, защиты жизнедеятельности Учреждения, а также

нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью обучающихся, выраженные в состоянии полного хаоса сетевых кабелей и электропроводов, отсутствие защитных коробов, защиты доступа в корпус сервера. Данные нарушения имеют продолжительный характер, что говорит о явном игнорировании своих должностных обязанностей <данные изъяты> Учреждения в части пунктов: № 3 выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья обучающихся; № 7.7 обеспечение безопасности при работе в сети Интернет; № 8 обеспечение надежного хранения информации; № 12 обеспечение безопасности данных при работе в сети Интернет. В связи с чем, просит руководство Учреждения дать указания <данные изъяты> о незамедлительном устранении данных нарушений (л.д. 54).

На докладной заместителя директора по безопасности ФИО6 от 20.08.2020 имеется резолюция руководителя с просьбой предоставить Волкову Я.В. объяснение в срок до 09.09.2020, а также устранить выявленные нарушения в срочном порядке.

Волковым Я.В. 07 сентября 2020 года подана служебная записка на имя и.о. директора о том, что для исполнения поступивших служебных записок от 2.09.2020 необходимо приобрести: 1. принт-сервер TP-LINK TL-WPS510U для подключения МФУ для замены сгоревшего для диет-сестры и для подключения МФУ в кабинете кадровика в количестве 2 штук. Средняя цена за штуку 3 820 рублей; 2. для телефонизации кабинета кадровика и социальных педагогов необходимо провести линию кабелей с кабинета № 202 до плит разъема в проходе интерната первого этажа, от плит разъема до кабинета кадровика и социальных педагогов: кабель UTP CAT-5E в количестве 200 метров. Средняя цена за метр 14 рублей, кабель-канал по факту; 3. для работы педагога в кабинете № 208 необходимо приобрести CD-DVD SATA дисковод в количестве 1 штуки. Средняя цена за штуку 1 000 рублей; 4. В кабинете № 212 для обеспечения работы педагога необходимо переложить кабель-канал и кабель UTP CAT-5E internet, кабель UTP CAT-5E internet телефонную линию; 5. в кабинете № 202 необходимо заменить кабель-канал вводной для соблюдений норм охраны труда, техники безопасности и норм противопожарной защиты; 6. для обеспечения более надежной защиты работы сети интернет и хранение данных необходимо разработать положение для сотрудников организации по использованию данных ресурсов; 7. для обеспечения защиты данных необходимо приобрести лицензию Microsoft Server 2012 R2 Datacenter 1 штуку (л.д. 58).

11.09.2020 и.о. директора КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» издан приказ № 227-од о создании комиссии в целях проведения проверки кабинета № 202 на предмет соблюдения <данные изъяты> Волковым Я.В. техники безопасности, недопущения форс-мажорных обстоятельств, которые могут повлиять на безопасность и бесперебойность технических процессов учреждения (л.д.60)

Членами созданной комиссии 11.09.2020 составлен акт № 1 по оценке соблюдения техники безопасности в кабинете № 202 от 14.09.2020 из которого следует: что в результате осмотра кабинета № 202 на предмет соблюдения норм техники безопасности установлено следующее: справа от сервера находятся коммуникационные провода, которые не закреплены и не изолированы от общего доступа. Шкаф сервера не заперт, что дает свободный доступ к его содержимому, а это может повлечь за собой нарушение Федерального закона от 27.07.206 № 152 – ФЗ «О персональных данных». На основании изложенного, комиссия пришла к выводу: в кабинете № 202 <данные изъяты> Волковым Я.В. нарушена техника безопасности, данные обстоятельства могут повлиять на безопасность работы учреждения и нарушение законодательства. Также обращено особое внимание на тот факт, что в кабинете № 202 проходят уроки информатики, нарушение норм техники безопасности в данное случае абсолютно недопустимо, так как жизнь и здоровье учащихся находится под угрозой (л.д.61).

С данным актом от 14.09.2020, который был положен в основу оспариваемого приказа о наложении дисциплинарного взыскания, истец ознакомлен в первый рабочий день, после выхода с больничного 21.09.2020, о чем имеется его подпись в акте (л.д. 21). В этот же день истец ознакомлен с приказом о применении к нему дисциплинарного взыскания в виде выговора от 21.09.2020.

Разрешая спор с учетом установленных обстоятельств, давая оценку представленным доказательствам, суд приходит к выводу о признании приказа от 21.09.2020 о наложении дисциплинарного взыскания на Волкова в виде выговора незаконным, поскольку в оспариваемом приказе о наложении дисциплинарного взыскания не приведены конкретные виновные действия (либо бездействие) истца, которые расценены работодателем как дисциплинарный проступок. Приказ не содержит сведений о том, какие именно обязанности не выполнил работник, не содержит дату совершения дисциплинарного проступка.

Приказ о наложении дисциплинарного взыскания, равно как и акт от 14.09.2020 на основании которого он издан, не содержат ссылки на конкретные нарушения должностных обязанностей Волковым.

При этом ссылки представителей ответчика о том, что истцом нарушены должностные обязанности <данные изъяты> Учреждения, а именно пункты: № 3 выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья обучающихся; № 7.7 обеспечение безопасности при работе в сети Интернет; № 8 обеспечение надежного хранения информации; № 12 обеспечение безопасности данных при работе в сети Интернет, о чем указано в докладной записке зам. директора ФИО6 от 20.08.2020., не свидетельствуют о соблюдении таких требований к оспариваемому приказу, поскольку содержащиеся в них обязанности носят общий характер.

Кроме того, заслуживают внимание доводы истца о нарушении порядка применения к нему дисциплинарного взыскания, установленного статьей 193 ТК РФ, поскольку до применения дисциплинарного взыскания работодатель не истребовал у истца объяснение в письменной форме и до издания приказа о применении дисциплинарного взыскания он не был ознакомлен с актом № 1 от 14.09.2020, положенным в основу приказа.

Кроме того, как следует из приказа в нем не указано, учитывалась ли при определении вида дисциплинарного взыскания тяжесть вмененного истцу в вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а также то, что ответчиком учитывалось предшествующее поведение истца, его отношение к труду.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что требования истца о признании приказа № 246-од от 21 сентября 2020 года о привлечении к дисциплинарной ответственности незаконными и подлежащим отмене, подлежат удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласно ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Представленная в материалы дела совокупность доказательств не позволяет сделать однозначный и бесспорный вывод о законности действий работодателя.

Поскольку в судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком трудовых прав истца в связи с незаконным привлечением к дисциплинарной ответственности, что, безусловно, причинило истцу моральный вред, требование истца о взыскании компенсации такого вреда обосновано и подлежит удовлетворению, в силу ст. 237 Трудового кодекса РФ.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд, руководствуясь положениями статей 151 и 1101 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, объем и характер причиненных истцу нравственных страданий, степень вины работодателя, а также учитывая принципы разумности и справедливости, взыскивает с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, оснований для взыскания компенсации морального вреда в большем размере, суд не усматривает.

Разрешая требования истца о взыскании с ответчика расходов по оплате услуг представителя по составлению искового заявления в размере 6 000 рублей, суд приходит к следующему.

Из представленного в материалы дела приходного ордера № 661 от 19.12.2020 следует, что Волков Я.В. оплатил адвокату за составление искового заявления о защите трудовых прав 6 000 рублей,

Учитывая фактические обстоятельства дела, характер проведенной представителем истца работы и затраченного времени, требования разумности, суд взыскивает с истца в пользу ответчика, в силу положений ст. ст. 98, 100 ГПК РФ 6000 рублей, поскольку указанные расходы подтверждаются материалами дела.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ, от уплаты государственной пошлины освобождаются истцы по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 600 рублей в доход местного бюджета (требование неимущественного характера – 300 рублей и требование имущественного характера, не подлежащего оценке – 300 рублей).

С учётом изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд,

р е ш и л:

исковые требования Волкова Якова Владиславовича удовлетворить.

Признать незаконным и отменить приказ Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 246-од от 21 сентября 2020 года о применении к Волкову Якову Владиславовичу дисциплинарного взыскания в виде выговора.

Взыскать с Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в пользу Волкова Якова Владиславовича компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей, в возмещение расходов по оплате услуг представителя – 6000 рублей.

Взыскать с Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в доход местного бюджета госпошлину в размере 600 рублей.

Решение может быть обжаловано в Камчатский краевой суд через Елизовский районный суд Камчатского края в течение месяца со дня составления мотивированного решения, то есть с 12 февраля 2021 года.

Судья Т.А. Бецелева

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».